МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 12 дугаар сарын 05 Дугаар 01/03 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.БОЛД ТАНАА

Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд 12 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулагдсан жагсаал, цуглаан нь нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал руу шилжин төрийн тусгай хамгаалалтын бүсэд нэвтэрч улмаар иргэдийн болон хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдын бие, эрүүл мэндэд хохирол учруулсан нөхцөл байдал үүсээд байна.

Комиссоос 2022 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлэн жагсаал, цуглааны бүх үйл явцыг анхааралтай ажиглаж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаа.

Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван замаар жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, эвлэлдэн нэгдэх болон бусад эрхийг баталгаатай эдлүүлэх үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тайван бус, хүчирхийллийн шинжтэй жагсаал, цуглааны үеэр албадлага, хүч хэрэглэхдээ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах гарцаагүй шаардлагаар, хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу байх, хууль ёсны зорилгод тохирсон байх зарчмыг чанд сахин ажиллах;

2. Жагсаал, цуглааныг албадан тараахдаа сөргөлдөөнд хүргэж болзошгүй нөхцөл байдал, эрсдэлийг бууруулахыг эрмэлзэх, хүч хэрэглэх тохиолдолд заавал жагсагчдад урьдчилан анхааруулах, тухайн нөхцөл байдалд тохирсон хамгийн бага хүчийг хэрэглэх, хүүхэд, охид, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настан зэрэг эмзэг жагсагчдад онцгой анхаарал хандуулах;

3. Тайван, эсэргүүцэл үзүүлээгүй, шаардлага биелүүлж байгаа жагсагчийг саатуулах нь хүний эрхийн зөрчил болохыг анхаарч, зөвхөн гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл гаргасан этгээдэд хүч, албадлага хэрэглэх;

4. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.3-т заасан албадан тараах ажиллагааны явцыг гэрэл зураг, дуу-дүрсний бичлэгээр баримтжуулах, хүч хэрэглэсний улмаас хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдол нэг бүрийг бүртгэж анхан шатны тусламж авах боломжийг бүрдүүлэх;

15210003

5. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 52, 54 дүгээр зүйлээр тус тус тогтоосон нэг бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, журмыг чанд мөрдөх. Ялангуяа олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгслийг хэрэглэхийн өмнө прокурорт мэдэгдэх, тогтоосон бүсээс даруй гарахыг шаардах, тухайн бүсэд байгаа хүнийг бүсээс гаргах талаар ухуулга хийх, хэрэглэх тусгай хэрэгслийн үйлчлэх нөлөөллийн талаар мэдээлэх, яаралтай тусламж үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагад тодорхой газар, байршилд ирэх тухай мэдэгдэх, анхааруулга, ухуулгыг тусгай хэрэгслийн нөлөөлөлд өртөж болох хүмүүсийн дийлэнх хэсэгт хүргэх боломжтой бүх арга хэрэгслийг ашиглан зохион байгуулах журмыг мөрдөж ажиллах;

6. Жагсаал, цуглааныг албадан тараах үйл явцад галт зэвсэг хэрэглэхээс бүх талаар зайлсхийх;

7. Жагсаал цуглааныг албадан тараах үйл явцыг сурвалжилж буй сэтгүүлч, баримтжуулж буй хүний эрхийг хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;

8. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Цагдаагийн ерөнхий газраас 2022 оны 9 дүгээр сард зохион явуулсан "Жагсаал цуглааны үед хууль сахиулахад хүний эрхийг хангах нь" сургалтад хамрагдсан албаа хаагчдыг жагсаал, цуглааныг албадан тараах үйл ажиллагаанд оролцуулах;

9. Хуульд заасан үндэслэлээр хүнийг саатуулах тохиолдолд саатуулагдсан хүнд саатуулах болсон шалтгаан, үндэслэлийг тайлбарлах, гэр бүлийн гишүүн, өмгөөлөгч, ойр дотнын хүнд нь даруй мэдэгдэх; Өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулж, эдлүүлэх, мэдүүлэг, тайлбар авахдаа өмгөөлөгчийг байлцуулах, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;

10. Эрүүдэн шүүх болон хүнлэг бус, хэрцгий, нэр төрийг нь доромжлон харьцах зэрэг аливаа хууль бус үйлдлийг гаргахгүй байх;

11. Саатуулагдсан иргэдэд шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, үндны цэвэр усаар хангах болон бусад хууль ёсны хүсэлт, шаардлагыг биелүүлэн ажиллах;

12. Жагсаал, цуглааны үеэр хууль сахиулж буй цагдаагийн албаа хаагчдыг шаардлагад нийцсэн хамгаалалтын хувцас хэрэгслээр хангах, цагдаагийн албаа хаагчдыг халуун хоол цайгаар хангах, бэртэж гэмтсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэн даруй үзүүлэх;

13. Саатуулах үйл явц, хугацаанд хяналтын камерыг бүрэн ажиллагаатай байлгаж бичлэгийн хадгалалт, хамгаалалтыг тогтмол хийх;

14. Орон нутагт жагсаал цуглаан идэвхжиж болзошгүй байгааг харгалзан цагдаагийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүнд энэхүү зөвлөмжийг хүргүүлж, хяналт тавьж ажиллах.

ДАРГА Ж.ХУНАН